

1. 업무개요

수도권서부환경본부(◇◇◇◇◇◇처 ▷▷▷▷▷부, 이하 “▷▷▷▷▷부”라 함)는 ∞∞군 --- 처리구역의 발생 하수를 차집하여 처리하기 위한 하수관로 및 소규모 공공하수처리시설 등의 공공하수도 시설을 정비 및 확충하여 방류 해역의 수질을 개선하고 지역의 환경가치 및 삶의 질을 향상하고자 “∞∞군 --- 소규모 공공하수도 건설사업”에 대한 공사관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ∞∞군 --- 소규모공공하수도 건설사업 현황

시공업체	계약기간	공사비 (백만원)	시설규모	비고 (건설사업관리)
——(주) (주)——	0000.00.00. ~ 0000.00.00. (00개월 시운전 0개월 포함)	0,000	· 하수처리장 시설용량 : 000m ³ /일 (통합) · 슬러지 처리 : 농축·탈수 : 원심농축탈수기 · 신설오수관로 : 0.000km	(주)—— ——

2. 관련규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 (이하 “토지보상법”이라 한다.) 제61조(사업시행자 보상)에 따르면, 공익사업에 필요한 토지등¹⁾의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인²⁾이 입은 손실은 사업시행자가 보상하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고, 같은 법 제75조(건축물등 물건에 대한 보상) 제1항에 따르면, 건축물·

1) 토지보상법 제2조 제1호(토지등): 토지 및 이에 관한 소유권 외의 권리, 토지와 함께 공익사업을 위하여 필요한 임목, 건물, 그 밖에 토지에 정착된 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리

2) 토지보상법 제2조 제5호(관계인): 사업시행자가 취득하거나 사용할 토지에 관하여 지상권·지역권·전세권·저당권·사용대차 또는 임대차에 따른 권리 또는 그 밖에 토지에 관한 소유권 외의 권리를 가진 자나 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자

입목·공작물과 그 밖에 토지에 정착한 물건에 대하여는 이전에 필요한 비용으로 보상하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, 「부가가치세법」 제4조(과세대상) 제1호에 따르면, 부가가치세는 사업자가 행하는 재화 또는 용역의 공급 거래에 대하여 과세한다고 규정되어 있고, 같은 법 제11조(용역의 공급) 제1항 각호에 따르면, 용역의 공급은 계약상 또는 법률상의 모든 원인에 따른 것으로서 ‘역무를 제공하는 것’, ‘시설물, 권리 등 재화를 사용하게 하는 것’에 해당하는 것으로 한다고 규정되어 있다.

「부가가치세법 기본통칙」(--청훈령) 4-0-1 제1항에 따르면, 각종 원인에 의하여 사업자가 받는 ‘소유 재화의 파손·훼손·도난 등으로 인하여 가해자로부터 받는 손해배상금’, ‘대여한 재화의 망실에 대하여 받는 변상금’ 등은 과세대상이 되지 아니한다고 규정되어 있다.

그리고, --원 심사결정(0000년 감심 제000호)에 따르면, 토지보상법에 따른 공익사업시행자가 당해 사업부지 내에 정착한 물건(지장전주 등) 등을 소유자에게 이전토록 하고 이전에 필요한 비용으로 지급하는 금전은 ‘이전비’로서 손실보상금에 해당하고, 이설에 대한 원인을 제공한 자가 부담하는 원인자 부담금에 해당하여 부가가치세법 상 과세대상 거래인 용역의 공급 즉, 역무를 제공하거나 재화·시설물 또는 권리를 사용하게 하고 받는 대가로 볼 수 없어 부가가치세 과세 대상이 아니라고 결정하였다.

따라서, ▷▷▷▷▷부에서는 공익사업 시행으로 인해 이전하게 되는 지장물의 이전비 보상은 부가가치세법 상 부가가치세 과세대상이 아니므로 지장물의

소유자(관리자)가 이전비를 청구할 경우에는 청구내역을 확인하여 부가가치세를 지급하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▷▷▷▷▷부에서는 “∞∞ --- 소규모 공공하수도 건설사업” 관련하여 관로 공사 작업 구간 중 간섭되는 한전주가 압송관 위치와 인접하여 보강이 불가하고 압송관도 기존건물 및 기존암거 사이에 계획되어 있어 선형 변경이 어려워 기존 한전주를 가이설하고 관로공사 후에 한전주를 원위치로 본이설하여 공사를 수행하고자 ∞∞∞∞∞∞(--지사)에 한전주 이설을 요청하였다.

[표 2] 지장물(한전주) 이설 계획

구분	지장물명	위치	관로명	전주번호	비고
지장물이설	한전주	∞∞∞군 ---면 ---리 0000	00-00-000	00000 000 --- 00 00	

그런데, ∞∞∞∞∞∞(--지사)에서는 “∞∞ --- 소규모 공공하수도 건설사업” 한전주 이설공사에 소요되는 비용으로 부가가치세 0,000,000원이 포함된 00,000,000원을 청구하였다.

그러나, ▷▷▷▷▷부에서는 청구내역을 확인하여 부가가치세를 납부하지 않도록 하여야 함에도 부가가치세가 포함된 청구금액 전액을 0000. 0. 0.에 납부하였다.

[표 3] 지장물(한전주) 이전비 납부 현황

현장명	지장물 현황		이설공사비			비고 (납부일)
	이설내역	소유자	합계	공사비	부가세	
0000 --- 소규모 공공하수도 건설사업	한전주	00 00 00 00 00 00 (--지사)	00,000,000	00,000,000	0,000,000	0000.0.0.

따라서, >>>>>부에서는 “0000 --- 소규모 공공하수도 건설사업” 한전주 이전비용은 부가가치세법 상 부가가치세 과세대상이 아니므로 부당하게 납부된 부가가치세 0,000,000원을 향후 정산 시 00 00 00 00 00 00 (--지사)로부터 환급 받아야 한다.

4. 조치할 사항

수도권서부환경본부장(◇◇◇◇◇◇처장)은 “0000 --- 소규모 공공하수도 건설사업”에서 한전주 이전비용에서 부당하게 납부된 부가가치세 0,000,000원을 정산 시 00 00 00 00 00 00 (--지사)로부터 환급받으시기 바랍니다. 【시정(환급)】